



PUTUSAN

Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Uka Gg.VI No.26 Rt.003 Rw.002 Kel. Sememi
Kec. Benowo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024

Terdakwa Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024

Terdakwa Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Drs Victor A Sinaga, Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT(SK MENKUM&HAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F Nomor 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1(satu) buah dompet warna merah
- 2) 1(satu) buah HP merk VIVO
- 3) 17259/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
- 4) 17260/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 5) 17261/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 6) 17262/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 7) 17263/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 0,543$ gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan Saksi BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO (dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa menyanggupi menerima titipan narkotika jenis sabu dari Saksi BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO, setelah itu sekira jam 22.00 wib terdakwa didatangi oleh Saksi BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO di rumah terdakwa di Jl Uka Gang VI no 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya lalu terdakwa menerima 5(lima) poket narkotika jenis sabu dari Saksi BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO untuk terdakwa edarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya, selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet warna merah motif bunga lalu terdakwa letakkan di bawah kasur tempat tidur terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) kali menerima titipan narkotika jenis sabu dari Saksi BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB. Terdakwa menerima upah dari Saksi BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,116$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,118$ gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur terdakwa, dimana barang berupa 5(lima) poket narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari Saksi BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO yang akan terdakwa edarkan kembali, kemudian dilakukan pengembangan dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP Samsung diatas kasur, selanjutnya terdakwa dan Saksi BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05670/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 17259/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
 - 17260/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
 - 17261/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
 - 17262/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
 - 17263/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;
- Berat netto keseluruhan $\pm 0,543$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 17259/2024/NNF,- s/d 17263/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti 17259/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,092$ gram, 17260/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,084$ gram, 17261/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,096$ gram, 17262/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm$

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,073 gram, 17623/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,099 gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Mukhamad Bukhori dan Saksi Dika Hardiyansyah yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,116$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,118$ gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur terdakwa, dimana

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby



barang berupa 5(lima) poket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari Saksi BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO, kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP Samsung diatas kasur, selanjutnya terdakwa dan Saksi BAGUS ADI PUTRA BIN HARTONO beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05670/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 17259/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
- 17260/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 17261/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 17262/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 17263/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 0,543$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 17259/2024/NNF,- s/d 17263/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Sisa Barang Bukti 17259/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,092$ gram, 17260/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm$

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby



0,084 gram, 17261/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm$
0,096 gram, 17262/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm$
0,073 gram, 17623/2024/NNF : dikembalikan dengan berat netto $\pm$
0,099 gram.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mukhammad Bukhori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,116$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,118$ gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur terdakwa, dimana barang berupa 5(lima) poket narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono yang akan terdakwa edarkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP Samsung diatas kasur, selanjutnya terdakwa dan Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, kemudian terdakwa menyanggupi menerima titipan narkoba jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, setelah itu sekira jam 22.00 wib terdakwa didatangi oleh Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono di rumah terdakwa di Jl Uka Gang VI no 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya lalu terdakwa menerima 5(lima) poket narkoba jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono untuk terdakwa edarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya, selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam dompet warna merah motif bunga lalu terdakwa letakkan di bawah kasur tempat tidur terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB. Terdakwa menerima upah dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah serta bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
 - Bahwa Perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dika Hardiansyah dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,116$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,118$ gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur terdakwa, dimana barang berupa 5(lima) poket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono yang akan terdakwa edarkan kembali;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP Samsung diatas kasur, selanjutnya terdakwa dan Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, kemudian terdakwa menyanggupi menerima titipan narkoba jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, setelah itu sekira jam 22.00 wib terdakwa didatangi oleh Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono di rumah terdakwa di Jl Uka Gang VI no 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya lalu terdakwa menerima 5(lima) poket narkoba jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono untuk terdakwa edarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya, selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu



tersebut di dalam dompet warna merah motif bunga lalu terdakwa letakkan di bawah kasur tempat tidur terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB. Terdakwa menerima upah dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah serta bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi Bagus Adi Putra bin Hartono dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib bertempat di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, atas pengembangan dari penangkapan Terdakwa Aris Listiono alias Pi'i Bin Ismari;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 wib saksi menghubungi Sdr. Angga (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi bayar dengan transfer ke aplikasi SAKU KU sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian, selanjutnya saksi membagi-bagi 1(satu) poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7(tujuh) poket siap edar dimana 1(satu) poket saksi gunakan, 1(satu) poket akan saksi berikan kepada terdakwa Aris Listiono alias Pi'i Bin Ismari sebagai upah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu, serta 5(lima) poket narkoba jenis sabu saksi serahkan ke terdakwa Aris Listiono alias Pi'i Bin Ismari untuk diedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, kemudian terdakwa menyanggupi menerima titipan narkotika jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, setelah itu sekira jam 22.00 wib terdakwa didatangi oleh Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono di rumah terdakwa di Jl Uka Gang VI no 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya lalu terdakwa menerima 5(lima) poket narkotika jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono untuk terdakwa edarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya, selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet warna merah motif bunga lalu terdakwa letakkan di bawah kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali menerima titipan narkotika jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB. Terdakwa menerima upah dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah serta bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,116$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,118$ gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur terdakwa, dimana barang berupa 5(lima) poket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono yang akan terdakwa edarkan kembali, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP Samsung diatas kasur, selanjutnya terdakwa dan Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1(satu) buah dompet warna merah
 - 2) 1(satu) buah HP merk VIVO
 - 3) 17259/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
 - 4) 17260/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
 - 5) 17261/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
 - 6) 17262/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
 - 7) 17263/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;
- Berat netto keseluruhan $\pm 0,543$ gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menyanggupi menerima titipan narkoba jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, setelah itu sekira jam 22.00 wib terdakwa didatangi oleh Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono di rumah terdakwa di Jl Uka Gang VI no 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya lalu terdakwa menerima 5(lima) poket narkoba jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono untuk terdakwa edarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya, selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam dompet warna merah motif bunga lalu terdakwa letakkan di bawah kasur tempat tidur terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB. Terdakwa menerima upah dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah serta bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,116$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,118$ gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur terdakwa, dimana barang berupa 5(lima) poket narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono yang akan terdakwa edarkan kembali, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP Samsung diatas kasur, selanjutnya terdakwa dan Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang



berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05670/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 17259/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
- 17260/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 17261/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 17262/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 17263/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 0,543$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 17259/2024/NNF,- s/d 17263/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm) kemudian selama persidangan Terdakwa Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm) dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm) tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm) juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sudah 3(tiga) kali menerima titipan narkotika jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB. Terdakwa menerima upah dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah serta bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 06.00 wib bertempat di Jl Uka Gang VI No 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polrestabes Surabaya, dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,116$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,118$ gram yang ditemukan di dalam dompet warna merah corak bunga yang terletak dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 1(satu) unit HP merk VIVO diatas kasur terdakwa, dimana barang berupa 5(lima) poket narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang titipan dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono yang akan terdakwa edarkan kembali, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 07.00 wib di Jl Uka Gang 20 No 10 Rt 011 Rw 02 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP Samsung diatas kasur, selanjutnya terdakwa dan Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu – shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dtersebut di atas bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkotika bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, kemudian terdakwa menyanggupi menerima titipan narkotika jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono, setelah itu sekira jam 22.00 wib terdakwa didatangi oleh Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono di rumah terdakwa di Jl Uka Gang VI no 26 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya lalu terdakwa menerima 5(lima) poket narkotika jenis sabu dari Saksi Bagus Adi Putra Bin Hartono untuk terdakwa edarkan kembali dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya, selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam dompet warna merah motif bunga lalu terdakwa letakkan di bawah kasur tempat tidur terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 05670/NNF/2024 tanggal 29 Juli 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 17259/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
- 17260/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17261/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
 - 17262/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
 - 17263/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;
- Berat netto keseluruhan $\pm 0,543$ gram.

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama ARIS LISTIONO ALIAS PI'I BIN ISMARI oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

17259/2024/NNF,- s/d 17263/2024/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby



juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) buah dompet warna merah
- 1(satu) buah HP merk VIVO
- 17259/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
- 17260/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 17261/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- 17262/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 17263/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 0,543$ gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Listiono Alias Pi'i Bin Ismari (alm)tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO
 - 17259/2024/NNF,-: berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
 - 17260/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
 - 17261/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
 - 17262/2024/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 17263/2024/NNF, - : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,118$ gram;

Berat netto keseluruhan $\pm 0,543$ gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua. , Rudito Surotomo, S.H., M.H. , Ega, Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Desember oleh Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua. , Rudito Surotomo, S.H., M.H. , Alex Adam Faisal , S.H., M.H tersebut, dibantu oleh ANDI SETYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference dengan ddampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H

Arwana, S.H.,M.H.

Alex Adam Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1995/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23